

시정 및 통보

제 목 결근 및 무급휴가 사용자 급여 오지급
소 관 부 서 ♠♠♠♠처 @@@@팀, ◇◇◇◇팀
내 용

1. 업무개요

한국석유관리원(이하 “관리원”이라 한다)은 직원과 근로계약을 체결하고, 「취업규칙(이하 “규칙”이라 한다)」 및 「직원연봉규정(이하 “규정”이라 한다)」에 따라 보수를 지급하고 있다.

또한, ♠♠♠♠처 @@@@팀에서 급여산정을 위한 기초자료(징계, 포상, 복무상황 등)를 매월 15일 이후 ◇◇◇◇팀에 송부하고, ◇◇◇◇팀에서는 송부받은 기초자료를 근거로 급여를 산정, 지급하고 있다.

2. 관련규정(판단기준)

관리원 직원은 규칙 제31조(휴가의 종류)에 따라 연차휴가, 병가, 공가 및 특별휴가를 부여받으며, 제36조(특별휴가) 제3항의 여성보건 휴가¹⁾와 제4항의 출산전후휴가²⁾, 제13항에 따른 가족돌봄휴가³⁾는 무급으로 한다고 정하고 있다.

1) 매월 1일간 생리기간 중 휴식과 임신한 경우의 검진을 위한 특별휴가로, 임신 중 검진을 위한 휴가는 유급

2) 임신 중인 여직원이 출산전·후 90일(미숙아를 출산한 경우 100일, 한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 120일)동안 사용할 수 있는 휴가로, 최초 60일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 75일)은 유급

3) 연간 10일의 범위에서(「한부모가족지원법」 제4조제1호 모 또는 부에 해당하는 근로자는 15일) 자녀, 손자녀, 부모, 배우자 등을 돌봐야 하는 경우 사용할 수 있는 휴가로, 자녀를 돌보기 위한 휴가(규칙 제36조제13항제4호에 해당하는 경우에는 미성년자 또는 장애인인 자녀로 한정)는 해당 직원의 자녀수(어린이집 등에 재학중이거나 미성년인 자녀 또는 장애인인 자녀)에 1을 더한 일수까지 유급

또한 규정 제8조(일할계산)에 따르면, 보수의 일할액은 월의 대소를 불문하고, 월액의 30분의 1로 계산하여 10원 미만의 단수는 절상하며, 결근자에 대해서는 제13조(결근자의 보수)에 따라 결근일수만큼 일할 계산하여 감액하여야 한다고 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간('23.1. ~ '25.10.) 동안 직원에게 지급된 급여내역을 검토한 결과, @@@@팀은 결근 또는 무급휴가 사용자에 대한 기초자료 통보를 일부 누락하였고, ◇◇◇◇팀은 통보받은 자료에 대해 급여에 반영하지 않은 일부 내역을 확인하였으며, 그 내역은 [표 1]과 같다.

[표 1] 결근 및 무급휴가 사용자의 급여 미감액 현황

(단위 : 원)

구분	이름	사유	휴가시작일	휴가 종료일	금액	비고*
1		결근(오후)	2024-06-21	2024-06-21	120,540	미통보
2		결근	2024-06-24	2024-06-24	109,680	미통보
3		결근(오후)	2024-07-02	2024-07-02	53,480	미통보
4		특별휴가	2024-10-30	2024-10-30	109,630	미통보
5		특별휴가	2024-11-26	2024-11-26	109,630	미통보
6		특별휴가	2024-11-28	2024-11-28	78,860	미통보
7		결근(오전, 오후)	2024-12-12	2024-12-12	78,860	통보
8		특별휴가	2025-07-03	2025-07-03	80,140	통보
9		특별휴가	2025-07-29	2025-07-29	80,140	미통보
10		특별휴가	2025-08-12	2025-08-12	181,520	통보
11		특별휴가	2025-08-13	2025-08-13	94,930	통보
12		특별휴가	2025-08-14	2025-08-14	80,140	통보
13		결근	2025-09-09	2025-09-09	117,360	통보
14		특별휴가	2025-09-11	2025-09-11	181,520	미통보
합 계					1,476,430	

* 미통보 : @@@@팀에서 ◇◇◇◇팀에 미통보, 통보 : @@@@팀에 통보하였으나 미감액

특히, 급여산정을 위한 기초자료 송부와 관련하여서는 과거 복무감사 때도 지적하여 시정조치를 하였으나, 이후로도 동일한 사례가 재발하고 있음을 확인하였다.

4. 관계직원 및 관계부서 의견

관련자들은 감사결과 확인된 문제점에 대해 인정하며, 추후에는 동일한 사례가 재발하지 않도록 주의하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

♠♠♠♠처장은 결근 및 무급휴가 사용과 관련하여 오지급된 급여를 환수조치하시고, 향후 동일한 사례가 재발하지 않도록 업무절차를 개선하여 주시기 바랍니다. (시정, 통보)